



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Delibere N. 58	Instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 16,67%, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.lgs. 267/2000, con l'Agente di polizia locale, sig. Salvatore Gatto, dipendente del Comune di Montauro.
Del 19/07/2023	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

ILEONSABILE DEL SETTORE

2

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **19** Del mese di **Luglio**

Alle ore **12:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI*
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	NO
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 92, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il quale stabilisce: gli Enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti;

Visto l'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, secondo il quale: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitti di interesse;

Evidenziato che l'orientamento applicativo ARAN CFL 136, in merito alla possibilità per un lavoratore di un Ente locale di essere assunto a tempo determinato da un altro Ente locale, richiamando la disposizione combinata dell'art. 53 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato "rapporto di lavoro a tempo parziale" e dell'art. 19 della medesima fonte "Contratto individuale di lavoro", considera necessario che siano, in ogni caso, soddisfatte le seguenti condizioni:

- Il rapporto di lavoro del dipendente sarà regolato da due distinti contratti individuali di lavoro;
- Nel contratto devono essere indicate le modalità di articolazione della prestazione lavorativa, quindi durata e collocazione temporale (giorni, settimana, mese e anno);

Dato atto che con nota prot. n. 3951 del 07.07.2023, il Sindaco del Comune di Squillace, richiedeva nulla-osta al Comune di Montauro per l'assunzione, presso questo Ente, con contratto a tempo determinato e part-time, dell'agente di polizia locale sig. Salvatore Gatto, dipendente del Comune di Montauro;

Rilevato che il Comune di Montauro con propria deliberazione n. 75 in data 13.07.2023, ha rilasciato il proprio nulla-osta al dipendente comunale sig. Salvatore Gatto, assegnato all'area tecnica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 83,33%, inquadrato nella cat. C e profilo professionale di Agente di polizia locale, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 16,67%, presso il Comune di Squillace, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Dato atto:

- Che risulta acquisita la disponibilità del dipendente comunale del Comune di Montauro, sig. Salvatore Gatto;
- Che no esistono allo stato situazioni che siano produttive di conflitto di interesse;
- Che il rapporto di lavoro presso il Comune di Squillace dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro predeterminato presso il Comune di Montauro, senza creare alcun pregiudizio al predetto Ente;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa e che qui deve intendersi integralmente richiamato e confermato:

1. Di instaurare, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del d.lgs. 267/00, un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e part-time al 16,67%, presso il Comune di Squillace, con il dipendente del Comune di Montauro, sig. Salvatore Gatto, assegnato all'area Tecnica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale 83,33% - cat. C – posizione economica C1 e profilo professionale di Agente di polizia locale;
2. Di stabilire che la prestazione lavorativa del dipendente, sig. Salvatore Gatto, sarà svolta esclusivamente al di fuori dell'orario d'obbligo settimanale svolto presso il Comune di Montauro;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Montauro;
4. Di dichiarare, con successiva ed identica votazione, il presente atto deliberativo, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

19/07/2023

Delibera n. 58

IL PRESIDENTE

F.TO Dott. Pasquale Muccari)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci

